

CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION TRIPARTITE D'AGRÉGATION DE VOLUMES

ET DE RETENUE CONTRIBUTIVE REMBOURSABLE — V1.5

Référence : OSC/KDM/FOUR/CADRE-AGR-RCR-FOGEDOM/3FCF8628 · Fiche d'identification et de signature complétée dynamiquement — générée le 19/07/2026 16:27 UTC · Le texte intégral de la Convention-cadre (33 pages) est joint ci-après et fait partie intégrante du présent exemplaire.

1. O'SCOP

Dénomination	SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER (O'SCOP)
Contact	contact@objectifscopoutremer.com

2. KDMARCHE

Dénomination	KDMARCHE — marque KDMARCHE PRO (Communityplace B2B ESS)
Contact	contact@objectifscopoutremer.com

3. LE FOURNISSEUR

Dénomination	TEST QA UI Vendor
Forme sociale	SARL
Capital social	10000 €
SIRET / SIREN	55208131766522 / 552081317
RCS	RCS Pointe-à-Pitre
Siège social	12 rue des Cocotiers
Représentant	Marie QA — Gérante
Email de notification	qa-vendeur-ui@example.com
Téléphone	0690000000
Territoire(s)	Guadeloupe
Formule d'adhésion	ESS ACCÈS PRO

Champs réservés à O'SCOP

Plafond-cible RCR, référence du règlement FOGEDOM-RCR, composition du Comité FOGEDOM-RCR, PFH / support RCR et annexes techniques (2 à 7) : à compléter par O'SCOP conformément à l'Article 2 avant toute Attestation nominative.

Signature électronique

Fait à	Baie-Mahault
Le	19/07/2026 à 16:27 UTC
Pour LE FOURNISSEUR — Nom	Marie QA UI
Qualité	Gérante
Mention	« Lu et approuvé » — acceptée électroniquement
Code de vérification	CONV-A3CEB0FF
Empreinte (IP)	web

Signature électronique réalisée conformément à l'Article 29 de la Convention-cadre (articles 1366 et 1367 du Code civil). Ce document et son code de vérification font preuve entre les parties. Un exemplaire est archivé dans la GED de la coopérative.



LOGO
FOURNISSEUR



CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION TRIPARTITE

D'AGRÉGATION DE VOLUMES ET DE RETENUE CONTRIBUTIVE REMBOURSABLE

O'SCOP / KDMARCHE PRO / FOURNISSEUR

Dispositif B2B Outre-mer - adhésion tripartite, attestations nominatives par catégorie, agrégation produit par produit et RCR gouvernée par FOGEDOM-SCIC selon une maîtrise coopérative de destination

Référence	OSC/KDM/FOUR/CADRE-AGR-RCR-FOGEDOM/[A COMPLETER]
Version	1.5 - 19 juillet 2026 - maîtrise coopérative de destination des contributions et exécution financière sécurisée
Territoire(s)	[GUADELOUPE / MARTINIQUE / GUYANE / REUNION / MAYOTTE / SAINT-MARTIN / AUTRE]
Durée initiale	12 mois, sauf paramétrage différent à l'article 25
Statut	PROJET A PERSONNALISER ET A FAIRE VALIDER AVANT SIGNATURE

Avertissement : la présente convention-cadre organise l'adhésion volontaire au dispositif d'agrégation et une Retenue Contributive Remboursable (« RCR »). FOGEDOM-SCIC est le Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique institué et administré par O'SCOP. Il exerce, dans le cadre des statuts d'O'SCOP, de la Convention et du règlement FOGEDOM-RCR, la gouvernance, la gestion, l'affectation, l'ordonnancement et la maîtrise coopérative de destination des contributions qui lui sont rattachées. Les ressources propres du Fonds peuvent être reçues par O'SCOP sur un compte dédié. Les opérations monétaires portant sur les RCR sont exécutées par un Prestataire Financier Habilité ou par O'SCOP agissant, lorsque cela est requis, sous mandat et en qualité d'agent de PSP régulièrement enregistré. La qualification de fonds interne ne vaut pas, à elle seule, agrément financier. Le document doit être adapté et validé avant signature.

CONFIDENTIEL - DIFFUSION CONTROLEE

FICHE DE PARAMETRAGE AVANT SIGNATURE

Principe de gouvernance coopérative et de sécurité financière

FOGEDOM-SCIC exerce la maîtrise coopérative de destination des RCR : il en organise l'appel, l'individualisation, l'affectation, le contrôle, la restitution et, le cas échéant, la mobilisation. Le PFH exécute la réception, la conservation et les transferts, ou O'SCOP y participe sous mandat d'un PSP et en qualité d'agent régulièrement enregistré. Les ressources propres FOGEDOM-SCIC peuvent être reçues sur un compte dédié d'O'SCOP, distinct des RCR. Toute mobilisation demeure contradictoire, proportionnée, documentée et non automatique.

PARAMETRES ESSENTIELS

Dénomination exacte O'SCOP	SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER - [SIREN / RCS / siège / représentant à compléter]
Dénomination exacte KDMARCHE	[SOCIETE EXPLOITANT KDMARCHE PRO - forme / capital / SIREN / RCS / siège / représentant]
Dénomination du Fournisseur	[A COMPLETER]
Mode d'adhésion	[SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE + ACCEPTATION DE CHAQUE ATTESTATION NOMINATIVE]
Registre initial des attestations	[NÉANT À LA SIGNATURE / RÉFÉRENCES À COMPLÉTER]
Territoire(s)	[A COMPLETER]
Catégories / attestations initiales	[LISTE DES CATÉGORIES ET RÉFÉRENCES D'ATTESTATIONS À COMPLÉTER]
Volume agrégé consolidé	[SOMME DES VOLUMES DES ATTESTATIONS ACTIVES]
Montant agrégé HT consolidé	[SOMME DES MONTANTS DES ATTESTATIONS ACTIVES] EUR HT
Taux de retenue contributive	[5,00 % par défaut / 7,50 % / 10,00 % selon matrice de risque]
Plafond-cible de la RCR	[A COMPLETER] EUR
Base de la retenue	[MONTANT HT DES PRODUITS ELIGIBLES EFFECTIVEMENT LIVRES ET ACCEPTES / A COMPLETER]
Mode de constitution	[AFFECTATION PROGRESSIVE PAR PAIEMENT SCINDE / AUTRE MODE A VALIDER]
Gestionnaire contractuel de la RCR	O'SCOP, agissant au travers de son Fonds coopératif interne FOGEDOM-SCIC et exerçant la maîtrise coopérative de destination des contributions
Référence du règlement FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER - DÉCISION / RÈGLEMENT INTERNE / DÉLÉGATIONS]
Comité FOGEDOM-RCR	[MEMBRES / DÉLÉGATIONS / RÈGLE DE DOUBLE VALIDATION À COMPLÉTER]
PFH / mode d'exécution monétaire / support RCR	[PFH EXÉCUTANT DIRECTEMENT / O'SCOP AGENT DE PSP ENREGISTRÉ - DÉNOMINATION, AGRÉMENT, MANDAT, REGAFI ET SUPPORT INDIVIDUALISÉ À COMPLÉTER]

Délai de remboursement	45 jours calendaires par défaut, dans la fourchette 30-60 jours
Dispositif coopératif COPPAM	[NON ACTIVÉ / ACTIVÉ PAR CONVENTION DISTINCTE SIGNÉE, SOUS RÉSERVE DES HABILITATIONS REQUISES]
Juridiction	[A COMPLETER - clause très apparente si toutes les parties contractent en qualité de commerçant]

Point de vigilance - gouvernance coopérative et exécution monétaire

FOGEDOM-SCIC organise la réception des contributions et exerce leur maîtrise coopérative de destination. O'SCOP peut recevoir directement les ressources juridiquement et économiquement propres au Fonds. Pour les RCR individualisées et remboursables, le PFH, le support individualisé, la propriété économique du solde, la procédure de remboursement et les instructions de mobilisation doivent être validés par écrit. O'SCOP ne participe matériellement à la réception ou au transfert de ces fonds que sous mandat exprès d'un PSP, dans les limites de son agrément et après l'enregistrement requis. À défaut, l'exécution monétaire est réalisée directement par le PFH. Stripe Connect peut être étudié comme infrastructure de règlement scindé, sans être présenté comme un séquestre juridique.

SOMMAIRE CONTRACTUEL

- 1. Définitions
- 2. Objet, adhésion et architecture de la convention-cadre
- 3. Rôle d'O'SCOP et capacité coopérative de FOGEDOM-SCIC
- 4. Rôle de KDMARCHE PRO
- 5. Adhésion et obligations du Fournisseur
- 6. Agrégation des volumes par catégorie de Produits
- 7. Attestations nominatives, validité, commandes et absence de take-or-pay
- 8. Prix plafond et formule de prix
- 9. Logistique, livraison et conformité alimentaire
- 10. Dashboard et preuve
- 11. Calcul, affectation et maîtrise coopérative de la RCR par FOGEDOM-SCIC
- 12. Capacité coopérative de FOGEDOM-SCIC, réception des contributions et exécution monétaire
- 13. Ajustement, expiration des Attestations et clôture FOGEDOM-RCR
- 14. Alerte et plan correctif
- 15. Cas de mobilisation de la RCR
- 16. Instruction contradictoire et mobilisation par FOGEDOM-SCIC
- 17. Préjudices éligibles et exclusions
- 18. Remboursement de la RCR par Attestation via FOGEDOM-SCIC
- 19. Equilibre économique et contreparties
- 20. Facturation et paiements
- 21. Responsabilité, assurances et dispositif coopératif de résilience COPPAM
- 22. Confidentialité, données et propriété intellectuelle
- 23. Audit et conformité
- 24. Force majeure et imprévision
- 25. Durée de la convention-cadre et des attestations
- 26. Cession et sous-traitance
- 27. Notifications
- 28. Hiérarchie contractuelle
- 29. Preuve et signature électronique
- 30. Droit applicable et litiges
- Annexes 1 à 8

CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION TRIPARTITE D'AGRÉGATION DE VOLUMES ET DE RETENUE CONTRIBUTIVE REMBOURSABLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

1. O'SCOP

La SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER, société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, au capital de [A COMPLETER] euros, dont le siège social est sis [A COMPLETER], immatriculée au RCS de [A COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER], SIREN [A COMPLETER], représentée par [NOM, PRENOM, QUALITE], dûment habilité(e) aux fins des présentes, ci-après dénommée « O'SCOP »;

2. KDMARCHE

La société exploitant la marque KDMARCHE PRO, [FORME SOCIALE], au capital de [A COMPLETER] euros, dont le siège social est sis [A COMPLETER], immatriculée au RCS de [A COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER], SIREN [A COMPLETER], représentée par [NOM, PRENOM, QUALITE], dûment habilité(e), ci-après dénommée « KDMARCHE »;

3. LE FOURNISSEUR

La société [DENOMINATION], [FORME SOCIALE], au capital de [A COMPLETER] euros, dont le siège social est sis [A COMPLETER], immatriculée au RCS de [A COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER], SIREN [A COMPLETER], représentée par [NOM, PRENOM, QUALITE], dûment habilité(e), ci-après dénommée « le Fournisseur ».

O'SCOP, KDMARCHE et le Fournisseur sont ci-après désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».

PREAMBULE

- (1) O'SCOP est un opérateur coopératif de l'économie sociale et solidaire qui organise l'adhésion, l'agrégation multi-territoires, le pilotage, l'émission et la traçabilité des Attestations Nominatives. Conformément à son objet social, O'SCOP institue et administre FOGEDOM-SCIC, Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique. FOGEDOM-SCIC exerce la gouvernance, la gestion, l'affectation, l'ordonnancement et la maîtrise coopérative de destination des contributions qui lui sont rattachées. O'SCOP n'achète ni ne revend les Produits et n'encaisse pas leur prix pour son propre compte.
- (2) KDMARCHE PRO exerce l'activité commerciale de référencement, d'achat, de commercialisation et/ou de revente B2B des Produits selon le schéma sélectionné à l'Annexe 1. KDMARCHE valide les paramètres commerciaux des Attestations, émet les Bons de Commande et se rémunère par sa marge commerciale et ses frais accessoires licites.
- (3) Le Fournisseur souhaite adhérer au dispositif d'agrégation O'SCOP/KDMARCHE, rendre disponibles des volumes identifiés par catégorie de Produits et bénéficier du référencement, de la visibilité, des prévisions mutualisées et des opportunités de commandes associées.
- (4) Pour chaque catégorie de Produits, les Parties établissent une Attestation Nominative d'Agrégation de Volume comportant un numéro unique, l'identité du Fournisseur, le territoire, le détail produit par produit, les volumes, les prix ou valeurs de référence, les montants en euros hors taxes, la Date d'Entrée, la Date d'Expiration et les paramètres applicables de RCR.
- (5) Les Attestations sont des documents d'application de la Convention-cadre. Elles matérialisent l'agrégation et l'engagement de disponibilité du Fournisseur, mais ne constituent pas, sauf mention expresse, un Bon de Commande, un engagement minimum d'achat, une garantie de chiffre d'affaires ou un mécanisme take-or-pay.
- (6) La Retenue Contributive Remboursable est organisée et administrée par O'SCOP au travers de FOGEDOM-SCIC. Elle est constituée progressivement sur les règlements éligibles rattachés aux Attestations actives. Chaque fraction est individualisée par Fournisseur, catégorie, Attestation et facture. FOGEDOM-SCIC en organise l'appel et la réception, en assure l'affectation, le calcul, le registre, le rapprochement, l'instruction, la

restitution et la traçabilité. Le Fournisseur en demeure le bénéficiaire économique jusqu'à son remboursement ou sa mobilisation définitive.

(7) L'exécution monétaire de la RCR est réalisée par un PFH sur un support individualisé ou, lorsque le modèle retenu le prévoit, par O'SCOP agissant au nom et pour le compte d'un PSP mandant, dans les limites de son agrément et après l'enregistrement requis. Le Dashboard O'SCOP/KDMARCHE/FOGEDOM tient le registre des Attestations, des volumes et montants agrégés, des commandes, des livraisons, des fractions de RCR, des rapprochements financiers et des statuts de clôture.

(8) La présente Convention-cadre organise les caractéristiques générales de la relation; les Attestations en précisent les modalités d'application par catégorie. Lorsque la réglementation impose une convention commerciale ou des mentions supplémentaires, celles-ci sont établies en complément selon la qualification réelle des Parties et des Produits.

(9) Le terme « adhésion » désigne l'entrée volontaire dans le dispositif. Les paramètres économiques, les volumes, les dates, les montants et les taux de chaque Attestation sont soumis à l'acceptation expresse du Fournisseur. Aucune clause non négociable ne peut être appliquée de manière à créer un déséquilibre significatif.

(10) Le Dispositif COPPAM, lorsqu'il est activé par une convention distincte, demeure une couche coopérative de prévention et de résilience séparée de FOGEDOM-SCIC. FOGEDOM-SCIC administre la RCR au titre de la présente Convention; COPPAM n'intervient que dans les conditions de sa propre convention, sans substitution aux assurances, à la RCR, au PFH ni à la responsabilité de chaque Partie.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Terme	Définition
Annexe	tout document annexé à la Convention, y compris le modèle d'Attestation Nominative, signé ou accepté par les Parties
Bon de Commande	l'ordre ferme émis par KDMARCHE et accepté par le Fournisseur, précisant au minimum les Produits, quantités, prix, lieu, délai et Incoterm
Adhésion	l'entrée volontaire du Fournisseur dans le dispositif régi par la Convention-cadre; elle devient effective par signature de la Convention et ne crée aucun Volume Agrégé sans Attestation Nominative active
Attestation Nominative d'Agrégation de Volume / Attestation	le document d'application tripartite, individuel au Fournisseur et propre à une catégorie de Produits, émis sous un numéro unique, détaillant produit par produit les volumes, montants en euros, dates d'entrée et d'expiration et paramètres de RCR
Catégorie de Produits	un ensemble homogène de Produits défini dans une Attestation distincte; une Attestation ne couvre qu'une catégorie sauf stipulation expresse et justifiée
Date d'Entrée	la date à partir de laquelle l'Attestation produit ses effets et les volumes correspondants sont intégrés au Dashboard
Date d'Expiration	la date à laquelle l'Attestation cesse de produire effet pour les nouvelles agrégations, sans affecter les Bons de Commande déjà acceptés ni les opérations de clôture et de remboursement
Dashboard	l'outil numérique piloté par O'SCOP et/ou KDMARCHE qui centralise les données opérationnelles, le registre analytique FOGEDOM-RCR, les rapprochements du PFH et les statuts de la RCR
FOGEDOM-SCIC / Fonds FOGEDOM	le Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique institué et administré par O'SCOP. Compartiment fonctionnel, analytique et comptable interne, sans personnalité morale distincte, il exerce, dans les limites des statuts, de la Convention et du règlement FOGEDOM-RCR, la gouvernance, la gestion, l'affectation, l'ordonnancement et la maîtrise coopérative de destination des contributions et RCR qui lui sont rattachées. Les opérations monétaires réglementées sont exécutées par un PFH ou par O'SCOP agissant comme agent de PSP régulièrement enregistré

Terme	Définition
Comité FOGEDOM-RCR	l'organe interne désigné par O'SCOP pour contrôler la complétude, la recevabilité, la proportionnalité, les conflits d'intérêts et la double validation des instructions de remboursement ou de mobilisation; il n'exerce aucune fonction juridictionnelle
Garantie coopérative COPPAM / Dispositif COPPAM	le mécanisme coopératif de prévention, de sécurisation, de solidarité économique et de continuité d'activité régi par une convention distincte. Cette dénomination contractuelle ne préjuge pas de sa qualification juridique ni de la nécessité d'un agrément, d'un enregistrement ou d'une habilitation lorsque la réglementation l'exige
Retenue Contributive Remboursable / RCR	la contribution affectée, progressive, individualisée et remboursable rattachée à chaque règlement éligible dû au Fournisseur, organisée et administrée par O'SCOP via FOGEDOM-SCIC, dont le Fournisseur demeure le bénéficiaire économique jusqu'à remboursement ou mobilisation définitive, et dont l'exécution monétaire est assurée par le PFH ou, le cas échéant, par O'SCOP sous mandat d'agent de PSP régulièrement enregistré
Base de Retenue	le montant hors taxes des Produits éligibles effectivement livrés, acceptés et devenus exigibles, après exclusion de la TVA, des avoirs, remboursements, pénalités, sommes contestées de bonne foi et éléments expressément exclus à l'Annexe 3
Plafond-cible de la RCR	le montant maximal de RCR à constituer, calculé à partir du Montant Agrégé HT et du Taux de Retenue Contributive, dans la limite du plafond contractuel accepté
Taux de Retenue Contributive	le pourcentage contractuel appliqué à la Base de Retenue de chaque règlement éligible jusqu'à constitution du Plafond-cible de la RCR
Jour Ouvré	tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal au lieu du siège de KDMARCHE
Période de Mesure	la période définie dans l'Attestation Nominative active pour mesurer le Volume Agrégé, la disponibilité et l'exécution
Préjudice Direct Eligible	un coût certain, direct, documenté, raisonnable et causalement imputable au manquement du Fournisseur, tel que défini à l'article 17
Produits	les produits listés ligne par ligne dans une Attestation Nominative active, avec leurs références, spécifications, conditionnements, volumes, prix et dates de validité
Ratio d'Exécution	le rapport entre les quantités conformes effectivement livrées et les quantités des Bons de Commande acceptés rattachés à une Attestation Nominative active
Taux de Disponibilité	le rapport entre le volume vérifiable disponible déclaré par le Fournisseur et le Volume Agrégé figurant dans l'Attestation Nominative concernée
Prestataire Financier Habilité / PFH	la banque, l'établissement de paiement, le PSP agréé, le notaire ou tout autre professionnel effectivement habilité qui reçoit, individualise, conserve, rembourse ou transfère la RCR selon les instructions valides de FOGEDOM-SCIC. Lorsque O'SCOP intervient comme agent de PSP, le PSP mandant demeure le PFH responsable de l'exécution monétaire
Registre analytique FOGEDOM-RCR	le grand livre opérationnel tenu par O'SCOP via FOGEDOM-SCIC, individualisé par Fournisseur, Attestation, facture et ligne Produit, qui matérialise la gouvernance et la maîtrise coopérative de destination et qui est rapproché des relevés du PFH; ce registre n'est pas, à lui seul, un compte de paiement ni un dispositif de séparation patrimoniale

Terme	Définition
Montant Agrégé HT	la somme, hors taxes, des montants détaillés produit par produit dans une Attestation Nominative pendant sa période de validité; ce montant n'est pas un engagement d'achat sauf mention expresse
Volume Agrégé	la capacité de disponibilité acceptée par le Fournisseur, détaillée produit par produit dans une Attestation Nominative active et exprimée dans l'unité convenue
Maîtrise coopérative de destination	la capacité contractuelle et coopérative de FOGEDOM-SCIC à déterminer, conformément aux décisions de ses organes compétents, la finalité, l'individualisation, l'affectation, la restitution ou la mobilisation des contributions qui lui sont rattachées, sans confondre cette gouvernance avec l'exécution monétaire réglementée

ARTICLE 2 - OBJET, ADHÉSION ET ARCHITECTURE DE LA CONVENTION-CADRE

- 2.1 La Convention-cadre fixe les caractéristiques générales de l'adhésion tripartite, de l'agrégation de volumes, de l'émission des Attestations Nominatives, des commandes, de la RCR administrée par O'SCOP via FOGEDOM-SCIC, du Dashboard et de la gouvernance entre les Parties.**
- 2.2 La signature de la Convention emporte adhésion du Fournisseur au dispositif, sous réserve de son éligibilité. Cette adhésion ouvre l'accès au référencement et au processus d'agrégation, mais ne crée aucun volume, montant ou engagement d'achat tant qu'une Attestation Nominative n'est pas entrée en vigueur.**
- 2.3 Chaque Attestation est un document d'application de la Convention-cadre. Elle est nominative, propre au Fournisseur, limitée à une catégorie de Produits et opposable après acceptation des trois Parties selon l'article 7.**
- 2.4 L'Attestation détaille chaque Produit, sa référence, son conditionnement, son unité, son Volume Agrégé, son prix ou sa formule de prix, son Montant Agrégé HT, sa Date d'Entrée et sa Date d'Expiration. Les montants en euros représentent la valeur de l'agrégation et non un engagement d'achat, sauf mention expresse contraire.**
- 2.5 La RCR constitue une contribution affectée, progressive, individualisée, remboursable et à caractère conservatoire, rattachée à chaque Attestation et administrée par O'SCOP au travers de FOGEDOM-SCIC. Elle ne constitue ni une réduction de prix, ni un rabais, ni une pénalité, ni des arrhes, ni un acompte, ni une prime d'assurance, ni une cotisation mutualisée, ni un produit financier.**
- 2.6 FOGEDOM-SCIC est le Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique d'O'SCOP. Sans personnalité morale distincte ni patrimoine autonome, il dispose, au sein d'O'SCOP et dans les limites des statuts, de la Convention, du règlement FOGEDOM-RCR et des délégations adoptées, d'une capacité coopérative de gestion, d'affectation et d'ordonnancement des contributions qui lui sont rattachées. Il exerce à ce titre la maîtrise coopérative de destination des flux.**
- 2.7 O'SCOP peut recevoir directement, sur un compte dédié à FOGEDOM-SCIC, les ressources juridiquement et économiquement propres au Fonds, notamment les dotations, affectations de résultats, subventions, dons, financements et contributions définitivement acquises à O'SCOP. Les RCR demeurent, quant à elles, individualisées et remboursables au Fournisseur; leur réception, leur conservation et leur transfert sont exécutés par le PFH ou par O'SCOP agissant sous mandat et en qualité d'agent de PSP régulièrement enregistré. Ni O'SCOP, ni FOGEDOM-SCIC, ni KDMARCHE ne peuvent utiliser les RCR pour leur propre compte.**
- 2.8 La Convention n'institue entre les Parties ni société créée de fait, ni relation de travail, ni solidarité passive, ni cautionnement d'O'SCOP, ni garantie automatique de paiement, de volume ou de chiffre d'affaires. L'expression « fonds coopératif interne de garantie » décrit une mission ESS de sécurisation, de continuité et de résilience; elle ne vaut pas, à elle seule, agrément bancaire, financier ou assurantiel. Sauf stipulation expresse d'une Attestation ou d'un avenant, la Convention et les agrégations sont non exclusives.**
- 2.9 Le terme « adhésion » est utilisé au sens fonctionnel d'accès volontaire au dispositif. Toute Attestation, modification, renouvellement ou clôture, ainsi que toute opération FOGEDOM-RCR, est enregistrée dans le Dashboard avec sa référence, sa version, son auteur, sa date, ses validations et, le cas échéant, la référence d'exécution du PFH.**

ARTICLE 3 - RÔLE D'O'SCOP ET CAPACITÉ COOPÉRATIVE DE FOGEDOM-SCIC

O'SCOP intervient comme opérateur ESS, Partie contractante et gestionnaire de son Fonds coopératif interne FOGEDOM-SCIC. Dans les limites des statuts, de la Convention et du règlement FOGEDOM-RCR, O'SCOP:

- organise l'éligibilité, l'adhésion, l'accès aux conditions mutualisées de KDMARCHE et l'émission des Attestations Nominatives;
- administre le Dashboard, le registre analytique FOGEDOM-RCR, les alertes, les historiques, les exports et les rapprochements financiers;
- exerce la maîtrise coopérative de destination des contributions en déterminant, conformément aux décisions compétentes, leur finalité, leur individualisation, leur affectation, leur restitution et, le cas échéant, leur mobilisation;
- organise l'appel et la réception des contributions éligibles, identifie leur origine, leur objet et leur bénéficiaire économique, puis autorise et ordonne les remboursements ou transferts conformes;
- peut recevoir directement sur un compte dédié les ressources propres de FOGEDOM-SCIC définitivement acquises à O'SCOP, en les distinguant des RCR individualisées et remboursables;
- confie l'exécution monétaire des RCR au PFH ou y participe sous mandat d'un PSP, dans les limites de son agrément et après l'enregistrement requis en qualité d'agent;
- institue le Comité FOGEDOM-RCR, définit ses délégations, prévient les conflits d'intérêts et impose une double validation des instructions financières;
- contrôle la complétude documentaire, la recevabilité, la proportionnalité, ouvre une référence FOGEDOM-RCR par Attestation et calcule les plafonds et fractions;
- rapproche les écritures avec les relevés du PFH ou du PSP mandant, traite les écarts et conserve une piste d'audit complète;
- ne commande, n'achète, ne revend ni ne facture les Produits pour son propre compte et ne peut employer une RCR à ses propres besoins de trésorerie.

O'SCOP demeure responsable, dans les limites de la Convention et du droit applicable, des actes de gouvernance, de gestion et des instructions émis au travers de FOGEDOM-SCIC. Lorsqu'elle agit comme agent de PSP, elle intervient exclusivement au nom et pour le compte du PSP mandant, selon le mandat écrit, les services autorisés et les contrôles applicables; le PSP mandant demeure responsable des services de paiement fournis par son agent. Les rémunérations propres d'O'SCOP font l'objet de factures séparées.

ARTICLE 4 - RÔLE DE KDMARCHE PRO

KDMARCHE assure la fonction commerciale et opérationnelle. KDMARCHE:

- propose les catégories et références à agréger, communique des prévisions de demande et valide les données commerciales de chaque Attestation;
- émet les Bons de Commande en les rattachant à l'Attestation et à la ligne Produit concernées, puis exécute à l'échéance le règlement scindé au Fournisseur et au PFH selon l'instruction convenue;
- commercialise les Produits auprès de sa clientèle B2B et détermine librement ses prix de revente;
- renseigne dans le Dashboard les commandes, réceptions, écarts, réclamations et coûts de remplacement;
- ne peut demander la mobilisation de la RCR qu'auprès de FOGEDOM-SCIC, au terme de la procédure contradictoire et uniquement pour un Préjudice Direct Eligible;
- coopère aux rapprochements FOGEDOM/PFH et à toute instruction de remboursement de la RCR devenue exigible.

KDMARCHE ne peut imposer au Fournisseur un prix de revente. Les prix de revente de KDMARCHE demeurent indépendants des prix Fournisseur.

ARTICLE 5 - ADHÉSION ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU FOURNISSEUR

Le Fournisseur s'engage à:

- fournir des informations exactes, actualisées et vérifiables sur sa capacité, ses stocks, ses délais et ses certifications;
- maintenir, pour chaque Attestation active, le Volume Agrégé produit par produit et respecter les tolérances convenues;
- confirmer ou refuser tout Bon de Commande dans le délai de l'Annexe 3, en motivant tout refus;
- livrer des Produits conformes, traçables et accompagnés des documents requis;

- maintenir les assurances, agréments, autorisations et capacités financières nécessaires;
- autoriser expressément O'SCOP, agissant via FOGEDOM-SCIC, à administrer sa RCR et donner l'instruction de règlement scindé nécessaire au PFH, sans transfert de propriété au profit d'O'SCOP ou de KDMARCHE;
- signaler immédiatement tout événement susceptible d'affecter le Volume Agrégé, le prix, la qualité ou les délais;
- coopérer de bonne foi aux plans correctifs, audits, rapprochements FOGEDOM/PFH, remboursements et procédures de mobilisation de la RCR;
- vérifier et accepter les projets d'Attestations, signaler toute erreur avant leur entrée en vigueur et conserver les justificatifs de capacité;
- notifier sans délai tout événement affectant une ligne Produit, une catégorie, une Date d'Entrée, une Date d'Expiration, un volume, un prix ou un montant agrégé;

ARTICLE 6 - AGRÉGATION DES VOLUMES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

- 6.1 L'adhésion à la Convention-cadre ne suffit pas à constituer un Volume Agrégé. Toute agrégation est matérialisée par une Attestation Nominative active.
- 6.2 Une Attestation distincte est émise pour chaque catégorie de Produits et, lorsque nécessaire, pour chaque territoire ou canal. Une même Attestation peut contenir plusieurs références relevant de la même catégorie.
- 6.3 Le Volume Agrégé est détaillé produit par produit et peut être exprimé en unités, kilogrammes, litres, colis, palettes ou euros hors taxes selon l'unité définie dans l'Attestation.
- 6.4 Le Volume Agrégé constitue une obligation de capacité et de disponibilité pendant la période comprise entre la Date d'Entrée et la Date d'Expiration. Il est mesuré au moyen du Taux de Disponibilité et, pour les commandes acceptées, du Ratio d'Exécution.
- 6.5 Une marge de tolérance de [5,00 % par défaut - A COMPLETER] est appliquée, sauf tolérance spécifique indiquée sur la ligne Produit de l'Attestation.
- 6.6 Le Fournisseur réserve en priorité raisonnable la capacité agrégée pour les Bons de Commande émis dans les délais de prévenance, sans obligation de refuser des commandes de tiers tant que le Volume Agrégé demeure assuré.
- 6.7 Les volumes de plusieurs Attestations ne peuvent être additionnés lorsqu'ils reposent sur la même capacité non duplicable. Le Fournisseur signale tout risque de double comptage.
- 6.8 Toute modification d'une ligne Produit, d'un volume, d'un montant ou d'une période de validité nécessite une nouvelle version de l'Attestation ou un avenant tripartite. Une saisie unilatérale dans le Dashboard ne modifie pas l'engagement.

ARTICLE 7 - ATTESTATIONS NOMINATIVES, VALIDITÉ, COMMANDES ET ABSENCE DE TAKE-OR-PAY

- 7.1 KDMARCHE et le Fournisseur préparent les données commerciales et opérationnelles de l'Attestation. O'SCOP contrôle la complétude, attribue la référence unique et met l'Attestation à la disposition des Parties.
- 7.2 L'Attestation comporte obligatoirement: la référence de la Convention, son propre numéro et sa version, l'identité du Fournisseur, la catégorie, le territoire, la date d'émission, la Date d'Entrée, la Date d'Expiration, le détail produit par produit, les volumes, les prix ou formules, les montants en euros hors taxes, les tolérances, les paramètres logistiques, la Base de Retenue, le taux et le Plafond-cible de RCR.
- 7.3 L'Attestation entre en vigueur à la Date d'Entrée, sous réserve de son acceptation préalable par O'SCOP, KDMARCHE et le Fournisseur. L'acceptation peut résulter de signatures manuscrites ou électroniques ou d'un workflow électronique assurant l'identification, le consentement et l'intégrité.
- 7.4 L'Attestation expire automatiquement à sa Date d'Expiration. Elle ne se renouvelle pas tacitement, sauf clause expresse. Toute reconduction donne lieu à une nouvelle version ou à une nouvelle Attestation acceptée avant l'expiration.
- 7.5 L'expiration de l'Attestation interdit toute nouvelle agrégation sous sa référence, mais n'affecte pas les Bons de Commande acceptés avant cette date, les règlements, la RCR, les réclamations et les opérations de clôture qui en découlent.

7.6 Le Montant Agrégé HT est calculé produit par produit selon la formule indiquée dans l'Attestation. Il constitue une valeur d'agrégation et de pilotage, non une facture ni une dette d'achat.

7.7 Sauf case expressément cochée « engagement d'achat ferme », l'Attestation ne constitue ni une commande, ni un achat minimum, ni une garantie de chiffre d'affaires, ni un mécanisme take-or-pay.

7.8 Seuls les Bons de Commande acceptés créent une obligation ferme d'achat pour KDMARCHE et une obligation ferme de livraison pour le Fournisseur.

7.9 Toute demande excédant le Volume Agrégé ou intervenant hors période de validité est soumise à l'acceptation du Fournisseur et ne peut fonder une mobilisation de la RCR en cas de refus.

7.10 Toute Attestation est enregistrée dans le Dashboard avec les statuts « Projet / À accepter / Active / Suspendue / Expirée / Remplacée / Clôturée ».

ARTICLE 8 - PRIX PLAFOND ET FORMULE DE PRIX

8.1 Les prix nets Fournisseur, le prix plafond, la durée de validité et/ou la formule d'indexation sont indiqués dans chaque Attestation et complétés, le cas échéant, par l'Annexe 3.

8.2 Toute formule doit reposer sur des paramètres objectifs, vérifiables et directement liés aux coûts pertinents: matières premières, emballage, énergie, fret, taxes ou change, selon leur pondération convenue.

8.3 Toute demande de révision est notifiée au moins [30] jours calendaires avant sa date souhaitée, accompagnée des justificatifs. Les Bons de Commande déjà acceptés restent au prix convenu, sauf accord écrit contraire ou impossibilité légale.

8.4 En cas de variation exceptionnelle répondant aux conditions de l'article 24.2, les Parties ouvrent une renégociation. Le Fournisseur ne peut interrompre unilatéralement les commandes acceptées hors force majeure ou droit légal de suspension.

8.5 KDMARCHE demeure libre de déterminer ses prix de revente et sa marge. Aucune clause de la Convention ne doit être interprétée comme imposant un prix de revente minimal ou fixe.

ARTICLE 9 - LOGISTIQUE, LIVRAISON ET CONFORMITÉ ALIMENTAIRE

9.1 Sauf indication contraire du Bon de Commande, la livraison est convenue EXW [SITE DU FOURNISSEUR A COMPLETER], Incoterms 2020. Le transport, l'assurance transport, les formalités et le transfert des risques sont déterminés par l'Incoterm applicable.

9.2 Le Fournisseur respecte les spécifications, températures, durées de vie résiduelle, conditionnements, étiquetages, documents sanitaires, certificats d'origine et exigences de traçabilité listés à l'Annexe 3.

9.3 Tout risque de rupture, retard, non-conformité, retrait ou rappel doit être notifié sans délai et au plus tard dans les [2] heures suivant sa connaissance lorsque la sécurité sanitaire peut être affectée.

9.4 Les Parties coopèrent aux retraits et rappels. Les coûts sont supportés par la Partie dont la faute ou le produit est à l'origine de la mesure, sous réserve des responsabilités légales.

9.5 Les réserves de réception sont notifiées dans le délai de l'Annexe 3, sans préjudice des vices cachés et des obligations impératives.

ARTICLE 10 - DASHBOARD, INDICATEURS ET PREUVE

10.1 Le Fournisseur met à jour les volumes disponibles par Attestation et par ligne Produit. KDMARCHE met à jour les commandes, réceptions et écarts. O'SCOP, via FOGEDOM-SCIC, supervise le registre des Attestations, exerce la maîtrise coopérative de destination des RCR, contrôle la cohérence des dates et versions et rapproche le registre avec les confirmations du PFH ou du PSP mandant.

10.2 Le Dashboard affiche au minimum: numéro et version de l'Attestation, catégorie, Produits, Date d'Entrée, Date d'Expiration, Volume Agrégé, Montant Agrégé HT, volume disponible, volume commandé, volume livré conforme, Taux de Disponibilité, Ratio d'Exécution, référence FOGEDOM-RCR, Base de Retenue, fractions de RCR, Plafond-cible, solde analytique FOGEDOM, solde confirmé par le PFH, mode d'exécution monétaire, référence du mandat ou de l'enregistrement d'agent le cas échéant, écarts de rapprochement et statut.

10.3 Chaque enregistrement important est horodaté et associé à son auteur. Toute décision d'affectation et toute instruction de remboursement ou de mobilisation comporte au moins deux validations autorisées selon le

règlement FOGEDOM-RCR. Les corrections conservent un historique et toute exécution financière est reliée à une référence PFH ou PSP mandant.

10.4 Les données du Dashboard constituent des éléments de preuve entre professionnels. Elles peuvent être contestées dans un délai de [10] Jours Ouvrés à compter de leur notification, au moyen de justificatifs. L'absence de contestation vaut acceptation opérationnelle, sans renonciation à un droit d'ordre public.

10.5 O'SCOP permet l'export des données essentielles pendant la Convention et durant [5] ans après sa fin, sous réserve des règles de protection des données et de conservation applicables.

ARTICLE 11 - CALCUL, AFFECTATION ET MAÎTRISE COOPÉRATIVE DE LA RCR PAR FOGEDOM-SCIC

11.1 Pour chaque Attestation active, O'SCOP ouvre dans FOGEDOM-SCIC une référence RCR individualisée fixant le Montant Agrégé HT, la Base de Retenue, le Taux de Retenue Contributive et le Plafond-cible. L'ouverture emporte affectation de la RCR à la finalité coopérative de sécurisation de l'Attestation concernée.

11.2 Le Plafond-cible propre à l'Attestation est calculé selon la formule: $\text{Plafond-cible Attestation} = \text{Montant Agrégé HT} \times \text{Taux de Retenue Contributive}$, dans la limite du plafond expressément accepté.

11.3 Le Plafond-cible consolidé du Fournisseur est égal à la somme des plafonds des Attestations actives, sous réserve d'un plafond global de [A COMPLETER] euros. Un même Produit, une même facture ou une même capacité ne peut être compté deux fois.

11.4 Pour chaque facture éligible, FOGEDOM-SCIC calcule, valide et affecte une fraction égale à la Base de Retenue x Taux de Retenue Contributive, limitée au solde à constituer. L'exécution monétaire est ordonnée selon le mode validé à l'Annexe 5: règlement direct par KDMARCHE au PFH ou exécution par le PSP mandant au travers d'O'SCOP agissant comme agent enregistré.

11.5 Le Taux de Retenue Contributive est fixé à 5,00 % par défaut. Il ne peut être porté à 7,50 % ou 10,00 % qu'au regard de critères objectifs, d'une motivation documentée et de l'acceptation expresse du Fournisseur dans l'Attestation.

11.6 La Base de Retenue correspond au montant hors taxes des Produits effectivement livrés, acceptés, devenus exigibles et rattachés à l'Attestation. Sont exclus la TVA, les avoirs, remboursements, pénalités, sommes contestées de bonne foi et prestations de tiers non incluses.

11.7 La RCR ne modifie ni le prix facturé, ni l'assiette de TVA, ni les obligations déclaratives. Le relevé FOGEDOM/PFH indique l'Attestation, la facture, la ligne Produit, la Base de Retenue, le taux, la fraction affectée, la date de valeur et le solde rapproché.

11.8 Dès que le Plafond-cible de l'Attestation est atteint, FOGEDOM-SCIC suspend tout nouvel appel et tout nouvel ordonnancement sous cette référence; le Dashboard bloque toute instruction supplémentaire, sous réserve du rapprochement avec le PFH ou le PSP mandant.

11.9 La RCR est individualisée par Fournisseur, Attestation, catégorie, facture et ligne Produit. FOGEDOM-SCIC peut consolider les données à des fins de pilotage, mais aucun solde d'un Fournisseur ne peut couvrir les obligations d'un autre, ni être croisé avec une autre Attestation sans accord distinct juridiquement validé.

11.10 Lorsque plusieurs Attestations sont successives pour la même catégorie, toute facture est affectée à la version active à la date du Bon de Commande, sauf correction écrite acceptée par les Parties.

ARTICLE 12 - CAPACITÉ COOPÉRATIVE DE FOGEDOM-SCIC, RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS ET EXÉCUTION MONÉTAIRE

12.1 Le Fournisseur confie à O'SCOP, agissant au travers de FOGEDOM-SCIC, un mandat spécial et limité aux fins d'administrer la RCR et d'exercer la maîtrise coopérative de destination des contributions qui lui sont rattachées. Cette capacité comprend l'organisation de l'appel et de la réception, l'identification de l'origine et du bénéficiaire économique, l'individualisation, l'affectation, le contrôle, l'autorisation et l'ordonnancement des remboursements ou mobilisations conformes.

12.2 O'SCOP peut recevoir directement sur un compte dédié à FOGEDOM-SCIC les ressources propres coopératives dont elle est le bénéficiaire définitif, notamment les dotations, affectations de résultats, subventions, dons, financements et produits de ses prestations propres. Ces ressources sont comptablement et opérationnellement distinguées des RCR.

- 12.3** La RCR demeure une contribution individualisée et remboursable dont le Fournisseur est le bénéficiaire économique jusqu'à son remboursement ou sa mobilisation définitive. Le Fournisseur donne instruction expresse à KDMARCHE et au dispositif financier retenu de scinder, à l'échéance de chaque facture éligible, le règlement entre le net Fournisseur et la fraction RCR affectée à la référence FOGEDOM-RCR.
- 12.4** L'exécution monétaire de la réception, de la conservation, du remboursement et du transfert des RCR est assurée soit directement par le PFH, soit par O'SCOP agissant au nom et pour le compte d'un PSP mandant, dans les limites des services couverts par son agrément et après l'enregistrement requis de l'agent. Dans ce second cas, le mandat, les comptes mouvementés, les responsabilités, les contrôles LCB-FT et la qualité d'agent sont documentés et portés à la connaissance des participants.
- 12.5** FOGEDOM-SCIC conserve la gouvernance, l'affectation, le contrôle et le pouvoir d'instruction contractuel des flux, tandis que le PFH ou le PSP mandant en assure l'exécution monétaire sécurisée. Cette séparation ne réduit pas les prérogatives coopératives de FOGEDOM-SCIC; elle en sécurise l'exercice. Aucune RCR ne peut être utilisée, placée, nantie ou compensée pour le propre compte d'O'SCOP, de FOGEDOM-SCIC ou de KDMARCHE.
- 12.6** Le support, la propriété économique du solde, les frais, les intérêts éventuels, les procédures KYC/KYB, les personnes habilitées, les règles de double validation et les modalités de remboursement ou de mobilisation sont définis par écrit à l'Annexe 5 et dans la convention du PFH ou le mandat d'agent. Les intérêts nets éventuels reviennent au Fournisseur, sauf accord exprès licite contraire.
- 12.7** Si le PFH, le mandat d'agent ou le mécanisme de règlement scindé devient indisponible, FOGEDOM-SCIC suspend la constitution de nouvelles fractions et KDMARCHE règle intégralement les factures au Fournisseur jusqu'à la mise en place d'un dispositif de remplacement accepté par écrit. Aucun encaissement temporaire de RCR sur un compte d'exploitation librement utilisable n'est autorisé.

ARTICLE 13 - AJUSTEMENT, EXPIRATION DES ATTESTATIONS ET CLÔTURE FOGEDOM-RCR

- 13.1** FOGEDOM-SCIC suit séparément, pour chaque Attestation, le Plafond-cible, le solde analytique, le solde confirmé par le PFH et tout écart de rapprochement. Ces éléments sont revus lors de toute modification, suspension, remplacement ou expiration.
- 13.2** Toute hausse d'un volume, d'un Montant Agrégé HT ou d'un taux nécessite une nouvelle version de l'Attestation. Le complément de RCR n'est constitué que sur les règlements futurs; aucun prélèvement rétroactif n'est autorisé.
- 13.3** Toute baisse ou suppression d'une ligne Produit réduit le Plafond-cible correspondant. FOGEDOM-SCIC prépare l'instruction de remboursement de l'excédent au PFH dans les [30] jours suivant l'entrée en vigueur de la version modificative, sauf litige documenté.
- 13.4** À la Date d'Expiration, FOGEDOM-SCIC cesse tout calcul de nouvelle retenue sous l'Attestation et établit avec KDMARCHE et le PFH l'état de clôture des commandes, factures, litiges et montants de RCR rattachés.
- 13.5** Toute mobilisation réduit le solde de l'Attestation concernée. Une reconstitution éventuelle exige une Attestation encore active ou renouvelée et s'effectue uniquement sur les règlements futurs.
- 13.6** Le report de tout ou partie de la RCR d'une Attestation expirée vers une nouvelle Attestation exige l'accord exprès du Fournisseur et doit être identifié dans les deux documents; à défaut, le remboursement s'applique.

ARTICLE 14 - ALERTE, MISE EN DEMEURE ET PLAN CORRECTIF

- 14.1** Lorsqu'un indicateur passe sous le seuil de vigilance de l'Annexe 6, le Dashboard place l'Attestation « Sous surveillance ». FOGEDOM-SCIC notifie l'alerte aux Parties et ouvre un dossier de suivi.
- 14.2** Le Fournisseur propose sous [5] Jours Ouvrés un plan correctif précisant les causes, mesures, calendrier et volume de rattrapage.
- 14.3** Sauf urgence sanitaire ou inexécution définitive, aucune demande de mobilisation n'est recevable sans mise en demeure écrite accordant un délai raisonnable d'au moins [15] Jours Ouvrés pour remédier au manquement.
- 14.4** La mise en demeure décrit les faits, les obligations concernées, les preuves, le préjudice allégué et le délai de remède. Elle est enregistrée sous une référence FOGEDOM-RCR dans le Dashboard.
- 14.5** Si le manquement est corrigé sans Préjudice Direct Éligible résiduel, la RCR ne peut être mobilisée.

ARTICLE 15 - CAS DE MOBILISATION DE LA RCR

Sous réserve des conditions cumulatives des articles 14 à 17, une mobilisation peut être demandée uniquement dans les cas suivants:

- défaut de disponibilité au-delà de la marge de tolérance pendant deux Périodes de Mesure consécutives ou trois Périodes non consécutives sur douze mois;
- refus, annulation ou inexécution injustifiée d'un Bon de Commande accepté et compris dans le Volume Agrégé;
- déclaration sciemment inexacte ou falsifiée sur les volumes, stocks, capacités ou délais;
- rupture unilatérale anticipée par le Fournisseur sans motif contractuel ou légal et sans respect du préavis;
- manquement grave et répété aux obligations de conformité, de traçabilité ou d'alerte ayant généré un Préjudice Direct Eligible.

La mobilisation est exclue lorsque le manquement résulte d'une force majeure, d'une faute de KDMARCHE ou d'O'SCOP, d'une demande excédant le Volume Agrégé, d'une modification non acceptée, d'un défaut de paiement de KDMARCHE justifiant la suspension, ou de tout autre fait non imputable au Fournisseur.

ARTICLE 16 - INSTRUCTION CONTRADICTOIRE ET MOBILISATION PAR FOGEDOM-SCIC

- 16.1** KDMARCHE adresse au Fournisseur et à O'SCOP/FOGEDOM-SCIC une Demande de Mobilisation détaillée, accompagnée des pièces justificatives, du calcul du montant réclamé et de la référence de l'Attestation.
- 16.2** FOGEDOM-SCIC accuse réception, vérifie la complétude et transmet le dossier au Fournisseur. Celui-ci dispose de [10] Jours Ouvrés pour accepter, contester ou proposer une solution. Son silence ne vaut ni renonciation ni acceptation.
- 16.3** Le Comité FOGEDOM-RCR organise une concertation tripartite dans les [10] Jours Ouvrés et rend un avis écrit sur la recevabilité, la matérialité, le lien causal, l'éligibilité et la proportionnalité. Cet avis est interne, non juridictionnel et ne tranche pas une contestation de droit.
- 16.4** Pour la part expressément reconnue par le Fournisseur, le Comité FOGEDOM-RCR adopte, selon la règle de double validation, une instruction d'exécution au PFH ou au PSP mandant au profit de KDMARCHE, dans la limite du Préjudice Direct Eligible.
- 16.5** Toute part contestée demeure conservée sur le support du PFH jusqu'à la signature d'un accord transactionnel, d'une instruction tripartite ou d'une décision exécutoire. O'SCOP/FOGEDOM-SCIC, y compris lorsqu'O'SCOP agit comme agent de PSP, ne peut ordonner unilatéralement la libération d'une somme contestée.
- 16.6** Le montant mobilisé est limité au plus faible des montants suivants: le Préjudice Direct Eligible établi; le solde confirmé par le PFH pour l'Attestation; le plafond contractuel applicable. Toute somme excédentaire demeure remboursable au Fournisseur.
- 16.7** Tout avis, toute décision, toute instruction et tout calcul sont motivés, datés, soumis à la double validation prévue par le règlement FOGEDOM-RCR, transmis au PFH ou au PSP mandant et archivés dans le Dashboard avec la référence d'exécution.

ARTICLE 17 - PRÉJUDICES ÉLIGIBLES ET EXCLUSIONS

17.1 Préjudices éligibles

Sous réserve de preuve et de causalité, peuvent notamment être retenus:

- le surcoût raisonnable d'un achat de remplacement portant sur un produit comparable et une quantité nécessaire;
- les frais logistiques exceptionnels, urgents et documentés directement causés par le manquement;
- les avoirs, pénalités ou remboursements effectivement accordés aux clients de KDMARCHE en conséquence directe du manquement, dans la limite du droit applicable;
- les coûts de contrôle, tri, destruction ou rappel imputables à une non-conformité du Fournisseur;
- les frais externes raisonnables nécessaires pour constater, limiter ou remédier au manquement.

17.2 Exclusions

- perte de chance, perte de réputation, marge espérée ou dommage indirect non expressément accepté;

- frais généraux internes non individualisés;
- montants déjà indemnisés par une assurance, un tiers, une compensation ou une autre garantie;
- coûts aggravés par l'absence de mesures raisonnables de limitation du dommage;
- pénalité punitive, forfaitaire ou manifestement disproportionnée.

La RCR n'est pas automatiquement acquise à KDMARCHE. Si une stipulation devait être requalifiée en clause pénale, elle resterait soumise au pouvoir de modération ou d'augmentation du juge dans les conditions de la loi.

ARTICLE 18 - REMBOURSEMENT DE LA RCR PAR ATTESTATION VIA FOGEDOM-SCIC

- 18.1** À l'expiration de chaque Attestation et à chaque revue annuelle, FOGEDOM-SCIC établit un état de clôture rapproché avec le PFH. Le solde est remboursable lorsque les obligations ont été respectées et qu'aucune Demande de Mobilisation recevable et documentée n'est en cours.
- 18.2** En l'absence de Demande de Mobilisation recevable et documentée, le Comité FOGEDOM-RCR émet l'instruction de remboursement au PFH au plus tard dans les [45] jours calendaires suivant la validation de l'état de clôture, sous réserve du délai contractuel du PFH.
- 18.3** Toute fraction excédant le Plafond-cible recalculé devient remboursable dans les [30] jours calendaires. FOGEDOM-SCIC prépare l'état de restitution et émet l'instruction correspondante au PFH.
- 18.4** Une nouvelle Attestation ne reprend pas automatiquement le solde de la précédente. Tout report exige une mention expresse, chiffrée et acceptée par le Fournisseur; à défaut, FOGEDOM-SCIC instruit le remboursement.
- 18.5** En présence d'un litige, seule la somme strictement contestée demeure conservée par le PFH. FOGEDOM-SCIC instruit sans attendre le remboursement de la fraction non contestée.
- 18.6** Le remboursement est exécuté par le PFH ou par le PSP mandant, le cas échéant au travers d'O'SCOP agissant comme agent enregistré, sur le compte bancaire vérifié du Fournisseur et sur instruction FOGEDOM-SCIC ou selon le mécanisme automatique convenu. La somme ne transite jamais par un compte d'exploitation librement utilisable d'O'SCOP, de FOGEDOM-SCIC ou de KDMARCHE.
- 18.7** Tout retard injustifié imputable à O'SCOP/FOGEDOM-SCIC, à KDMARCHE ou au PFH produit les conséquences prévues par la loi et par les conventions applicables. À la fin de la Convention-cadre, FOGEDOM-SCIC clôture chaque registre et aucun solde ne revient aux Parties par le seul effet de cette fin.

ARTICLE 19 - EQUILIBRE ÉCONOMIQUE, CONTREPARTIES ET PROPORTIONNALITÉ

- 19.1** En contrepartie de ses engagements, le Fournisseur bénéficie, selon les modalités applicables, du référencement de ses Produits, de l'accès aux commandes KDMARCHE, des prévisions mutualisées, des opérations promotionnelles, du Dashboard et de la visibilité auprès du réseau éligible O'SCOP.
- 19.2** Les Parties déclarent avoir négocié le taux, le plafond, les tolérances, les critères de mobilisation et les contreparties. Elles reconnaissent rechercher un équilibre proportionné au risque réel de substitution et de rupture.
- 19.3** Aucun avantage sans contrepartie ni obligation créant un déséquilibre significatif ne doit être imposé. Toute clause devenue manifestement disproportionnée fait l'objet d'une renégociation de bonne foi.
- 19.4** Le référencement et les prévisions ne constituent pas une garantie de chiffre d'affaires. Les achats fermes résultent exclusivement des Bons de Commande acceptés ou d'un engagement d'achat express de l'Annexe 2.

ARTICLE 20 - FACTURATION ET PAIEMENTS

- 20.1** Schéma par défaut: le Fournisseur facture à KDMARCHE l'intégralité du prix des Produits conformément aux Bons de Commande; KDMARCHE facture sa clientèle B2B. Tout schéma de vente directe Fournisseur-client doit être expressément sélectionné à l'Annexe 1.
- 20.2** O'SCOP ne facture ni n'encaisse le prix des Produits pour son propre compte. Ses services propres, abonnements, adhésions et ressources coopératives définitivement acquises sont facturés ou reçus séparément. L'administration et l'exécution des RCR suivent exclusivement les articles 11 et 12.
- 20.3** Les délais de paiement, pénalités de retard et indemnités de recouvrement figurent à l'Annexe 3 et respectent les dispositions légales applicables.

20.4 Le Fournisseur autorise expressément le règlement scindé, l'administration de la RCR et la maîtrise coopérative de destination exercées par O'SCOP via FOGEDOM-SCIC. Chaque facture et chaque fraction portent la référence de l'Attestation, des Produits, du registre FOGEDOM-RCR et, après exécution, du PFH ou du PSP mandant.

20.5 Le relevé conjoint FOGEDOM/PFH indique au minimum le numéro d'Attestation, la catégorie, les lignes Produits, le montant brut, la TVA, la Base de Retenue, le taux, la fraction RCR, le net Fournisseur, le solde rapproché et les références des opérations du PFH.

20.6 La RCR est distincte de toute pénalité, réfaction, rabais ou compensation liée à une inexécution. Aucune pénalité ou remise ne peut être déduite d'office. Toute mobilisation suit exclusivement l'article 16 et les instructions FOGEDOM-SCIC valablement émises au PFH.

20.7 O'SCOP et FOGEDOM-SCIC ne sont ni cautions ni garants du paiement dû par KDMARCHE. Le Fournisseur conserve ses recours de droit commun. La gestion FOGEDOM-RCR n'éteint ni ne reporte la dette commerciale de KDMARCHE.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITÉ, ASSURANCES ET DISPOSITIF COOPÉRATIF DE RÉSILIENCE

21.1 Chaque Partie répond de ses fautes, de ses obligations et des actes de ses préposés, sous-traitants et mandataires.

21.2 Le Fournisseur demeure responsable de la conformité, de la sécurité, de la qualité, de la traçabilité et des défauts des Produits jusqu'au transfert des risques et au-delà lorsque la loi le prévoit.

21.3 KDMARCHE répond de ses actes de commercialisation, de stockage, de transport et de règlement lorsqu'ils relèvent de sa responsabilité. O'SCOP répond de ses propres prestations de pilotage, des actes de gouvernance et instructions émis au travers de FOGEDOM-SCIC et, lorsqu'elle agit comme agent de PSP, des actes accomplis dans les limites de son mandat. Le PFH ou le PSP mandant répond de ses propres services et, selon le droit applicable, des services de paiement fournis par son agent.

21.4 Chaque Partie maintient les assurances adaptées. Le Fournisseur justifie au minimum d'une responsabilité civile exploitation, professionnelle et produits/rappel d'un montant de [A COMPLETER] euros par sinistre et par année.

21.5 Le plafond général de responsabilité contractuelle de chaque Partie est fixé à [A COMPLETER], sauf fraude, faute lourde ou dolosive, atteinte corporelle, violation de confidentialité, atteinte aux données, non-paiement, responsabilité produit, détournement de fonds, instruction financière irrégulière, restitution indûment refusée ou obligation non plafonnée.

21.6 La mobilisation de la RCR administrée via FOGEDOM-SCIC, tout versement d'assurance, toute indemnisation reçue d'un tiers et toute contribution éventuellement accordée au titre du Dispositif COPPAM s'imputent sur la réparation du même préjudice. Leur cumul ne peut excéder le préjudice direct, certain, justifié et définitivement supporté. Cette règle n'emporte ni novation ni renonciation aux recours.

21.7 - Cadre d'activation du Dispositif COPPAM

Lorsqu'il est expressément sélectionné dans les Paramètres essentiels ou activé par avenant, le Dispositif COPPAM peut être associé à la présente Convention afin de renforcer la prévention et la continuité. Il demeure juridiquement et comptablement distinct de FOGEDOM-SCIC, qui administre exclusivement la RCR prévue aux articles 11 à 18.

Son activation est subordonnée à la signature d'une convention distincte par l'organisme porteur du dispositif, le bénéficiaire et, selon le rôle qui leur est confié, O'SCOP et/ou KDMARCHE; à l'adhésion régulière des personnes concernées; à la vérification de la conformité du dispositif; et, le cas échéant, à l'obtention et au maintien de tout agrément, enregistrement ou habilitation requis.

La présente Convention ne constitue pas, à elle seule, une adhésion au Dispositif COPPAM, une promesse d'intervention, une garantie automatique de paiement, une police d'assurance ou une attestation d'assurance. L'organisme porteur du dispositif n'est tenu d'aucune obligation au titre de la présente Convention tant qu'il n'a pas signé la convention distincte définissant son rôle, ses critères d'éligibilité, ses ressources mobilisables, ses plafonds et les limites de son intervention.

21.8 - Sécurisation coopérative et résilience des engagements

Le Dispositif COPPAM constitue un mécanisme coopératif structurant de prévention, de solidarité économique et de continuité d'activité, destiné à renforcer la résilience des relations entre le Fournisseur, KDMARCHE et O'SCOP.

- anticiper les risques de rupture d'approvisionnement ou d'inexécution;
- accompagner la mise en œuvre de mesures correctives;

- faciliter la recherche de solutions de substitution;
- soutenir la continuité logistique et commerciale;
- mobiliser les compétences, ressources et solidarités disponibles au sein de l'écosystème coopératif;
- contribuer au rétablissement durable de la capacité d'exécution de la Partie concernée.

Le Dispositif COPPAM s'inscrit dans une logique de protection coordonnée des engagements contractuels. Il s'articule avec la RCR administrée par FOGEDOM-SCIC, les assurances, les mécanismes de prévention, les plans de continuité et les recours applicables, sans confusion entre les ressources, les registres ni les décisions de ces dispositifs.

Cette articulation a pour objet de renforcer le niveau global de sécurisation du partenariat, sans réduire la responsabilité propre de chaque Partie, les obligations du Fournisseur relatives à la conformité, à la sécurité, à la qualité et à la traçabilité des Produits, les obligations d'assurance prévues à l'article 21.4, les garanties légales applicables ni les droits de recours de la Partie ayant subi un préjudice.

L'intervention du Dispositif COPPAM est mise en œuvre conformément à sa convention, à ses règles de gouvernance, à ses critères d'éligibilité et aux ressources effectivement mobilisables. Sauf engagement distinct, exprès et opposable signé par son organisme porteur, elle ne crée aucun droit automatique à versement et ne se substitue pas aux couvertures obligatoires ou contractuellement exigées.

21.9 - Gouvernance, instruction et absence d'automatisme

La survenance d'un manquement, d'une rupture d'approvisionnement, d'un retard ou d'un dommage n'ouvre aucun droit automatique à une intervention. Toute demande est examinée individuellement en considération de la gravité et de la cause de la difficulté, des mesures de prévention prises, des justificatifs produits, des recours disponibles, des assurances mobilisables, du montant de la RCR susceptible d'être mobilisé, des besoins nécessaires à la continuité d'activité et des ressources effectivement disponibles dans le dispositif.

Toute décision d'intervention, de report, de limitation ou de refus est écrite, motivée, datée et enregistrée dans le dispositif de traçabilité prévu par la présente Convention.

21.10 - Finalités éligibles de l'intervention coopérative

L'intervention coopérative éventuellement accordée est prioritairement affectée à des mesures concrètes de prévention, de continuité ou de correction, notamment:

- la recherche urgente d'un fournisseur ou d'un produit de substitution;
- l'achat d'un volume de remplacement nécessaire à la continuité;
- la réorganisation d'un transport, d'une livraison ou d'un dispositif logistique;
- la réalisation d'un contrôle qualité, d'une expertise ou d'une action préventive;
- la mise en œuvre d'un plan de rétablissement de l'approvisionnement;
- l'accompagnement technique, administratif, commercial ou logistique des Parties.

Sauf convention juridiquement valide conclue avec un porteur de risque ou un garant légalement habilité, le dispositif ne garantit pas automatiquement les pertes de marge ou de chiffre d'affaires, les dommages corporels, la responsabilité du fait des Produits, les frais de rappel obligatoires, les sanctions administratives ou pénales, les atteintes aux données ni les risques pour lesquels une assurance ou une garantie réglementée est légalement ou contractuellement obligatoire.

21.11 - Procédure de saisine

La demande d'intervention comporte au minimum:

- l'identification de la Convention, du Bon de Commande et des Produits concernés;
- le Volume Agrégé, le volume disponible, commandé et livré, avec la référence de l'Attestation;
- la description chronologique et documentée du manquement ou de la difficulté;
- les mises en demeure, réponses et mesures correctives déjà engagées;
- les justificatifs du préjudice ou des dépenses nécessaires à la continuité;
- l'état de la RCR et des déclarations effectuées auprès des assureurs;
- les mesures prises pour limiter les conséquences;
- le montant, la durée et la forme de l'intervention sollicitée.

La saisine du Dispositif COPPAM ne suspend ni les obligations contractuelles des Parties, ni les délais de déclaration auprès des assureurs, ni les procédures de mise en demeure, de mobilisation ou de remboursement de la RCR.

21.12 - Plafonnement, proportionnalité et affectation

Toute intervention est limitée au montant effectivement nécessaire au plan de continuité ou de correction validé, au préjudice résiduel demeurant après prise en compte des sommes déjà reçues, au plafond prévu par la convention COPPAM et aux ressources effectivement disponibles à la date de la décision.

Elle ne peut procurer au bénéficiaire un enrichissement supérieur à la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence du manquement. Elle ne peut être calculée au moyen d'un barème ayant pour effet de promettre automatiquement une indemnisation déterminée en contrepartie d'une contribution liée au risque, sauf si l'engagement est porté par un organisme légalement habilité.

21.13 - Portée de l'engagement et absence de droit direct

Sauf engagement distinct, exprès et signé par l'organisme porteur du Dispositif COPPAM, aucune Partie ne dispose d'un droit direct à paiement contre celui-ci. O'SCOP et KDMARCHE ne se portent pas fort de son intervention et ne garantissent ni l'acceptation d'une demande, ni son montant, ni son délai d'exécution.

La convention distincte précise si l'organisme porteur intervient comme administrateur d'un mécanisme d'entraide, contributeur sur ses ressources propres, mandataire d'un organisme autorisé ou intermédiaire agissant pour le compte d'un porteur de risque ou d'un garant identifié.

21.14 - Condition de conformité et continuité contractuelle

L'activation et le maintien du Dispositif COPPAM sont subordonnés à la vérification de la capacité juridique de son organisme porteur à réaliser l'intervention envisagée. Lorsque la qualification juridique du dispositif est contestée par une autorité compétente ou lorsqu'une autorisation nécessaire n'est pas démontrée, toute présentation du dispositif comme une assurance, une garantie réglementée ou une indemnisation certaine est suspendue jusqu'à régularisation ou clarification.

Cette suspension n'affecte ni les responsabilités des Parties, ni les assurances prévues à l'article 21.4, ni la RCR, ni les obligations d'approvisionnement, ni les recours prévus par la présente Convention.

21.15 - Traçabilité dans le Dashboard

Lorsque le Dispositif COPPAM est activé, le Dashboard peut afficher les statuts suivants:

- dispositif non activé;
- adhésion ou convention à vérifier;
- demande en préparation;
- demande en instruction;
- intervention coopérative accordée;
- intervention partiellement accordée;
- intervention refusée;
- intervention exécutée ou clôturée.

Les données affichées précisent la date, l'auteur, le fondement documentaire, le montant sollicité, le montant accordé, l'affectation et l'état d'exécution. Les termes « assuré », « sinistre garanti », « montant assuré », « police d'assurance » ou « attestation d'assurance » ne sont utilisés que si l'intervention correspondante est effectivement portée par un organisme habilité et justifiée par les documents applicables.

ARTICLE 22 - CONFIDENTIALITÉ, DONNÉES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

22.1 Les informations commerciales, prix, volumes, marges, fichiers clients, procédés, rapports et données du Dashboard sont confidentiels pendant la Convention et pendant [5] ans après sa fin.

22.2 Chaque Partie limite l'accès aux personnes ayant besoin d'en connaître et impose des obligations équivalentes à ses sous-traitants.

22.3 Les marques, logos et contenus restent la propriété de leurs titulaires. Toute utilisation du logo O'SCOP, KDMARCHE ou Fournisseur requiert un accord écrit préalable et respecte la charte graphique.

22.4 Les Parties déterminent dans une annexe de protection des données leurs rôles respectifs au regard du RGPD. Elles appliquent des mesures de sécurité adaptées et notifient tout incident pertinent sans délai.

22.5 Les données agrégées et anonymisées peuvent être utilisées par O'SCOP pour le reporting ESS, territorial et financier, sans révéler de secret d'affaires ni de données identifiantes.

ARTICLE 23 - AUDIT, CONFORMITÉ ET LOYAUTÉ COMMERCIALE

- 23.1** Sur préavis raisonnable de [5] Jours Ouvrés, O'SCOP ou KDMARCHE peut vérifier les pièces justifiant la disponibilité, les stocks, la production, la conformité et les coûts invoqués, sans perturber excessivement l'activité du Fournisseur.
- 23.2** Si l'audit révèle un écart supérieur à [5] % ou une déclaration sciemment inexacte, le Fournisseur supporte les coûts raisonnables de l'audit, sans préjudice des autres droits.
- 23.3** Les Parties respectent les règles de concurrence, de lutte contre la corruption, de sanctions internationales, de devoir de vigilance applicable et de loyauté des relations commerciales.
- 23.4** La Convention-cadre et les Attestations ne remplacent pas les conditions générales de vente, la convention commerciale annuelle, la convention logistique distincte ni les mentions obligatoires éventuellement requises par le Code de commerce. Ces documents sont complétés selon la qualification réelle de KDMARCHE et des Produits.

ARTICLE 24 - FORCE MAJEURE ET IMPRÉVISION

24.1 Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement empêché par un événement répondant aux critères légaux de force majeure. Peuvent notamment être pertinents, sous réserve de ces critères, un cyclone, une fermeture de port ou d'aéroport, un embargo, une catastrophe naturelle, une épidémie, une grève externe généralisée ou une rupture maritime exceptionnelle.

La Partie affectée notifie l'événement dans les [48] heures, fournit les justificatifs, prend toutes mesures raisonnables de limitation et actualise le Dashboard. Les obligations sont suspendues dans la mesure de l'empêchement. La RCR ne peut être mobilisée pour la part directement imputable à la force majeure.

24.2 Imprévision

Si un changement imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse, les Parties examinent notamment l'ajustement du prix, des lignes Produits, des Volumes Agrégés, des dates de validité, du Taux de Retenue Contributive ou du Plafond-cible au moyen d'une nouvelle version de l'Attestation.

ARTICLE 25 - DURÉE DE LA CONVENTION-CADRE ET DES ATTESTATIONS

- 25.1** La Convention-cadre entre en vigueur le [DATE] pour une durée initiale de douze mois et se renouvelle par périodes de douze mois, sauf dénonciation avec un préavis de [90] jours calendaires.
- 25.2** Chaque Attestation possède ses propres Date d'Entrée et Date d'Expiration. Sa durée peut être inférieure à celle de la Convention-cadre et ne peut la dépasser, sauf accord exprès organisant la survie des opérations de clôture.
- 25.3** L'expiration ou la résiliation d'une Attestation n'emporte pas la fin de la Convention-cadre ni des autres Attestations. Elle interdit seulement les nouvelles agrégations sous la référence concernée.
- 25.4** La fin de la Convention-cadre interdit l'émission de nouvelles Attestations. Les Bons de Commande acceptés, paiements, remboursements de RCR, réclamations et responsabilités en cours demeurent exécutoires.
- 25.5** Si O'SCOP cesse sa participation ou la gestion de FOGEDOM-SCIC, aucune nouvelle Attestation ni nouvelle fraction de RCR n'est créée. O'SCOP remet un export complet et cesse toute instruction. Le PFH ou le PSP mandant rembourse les soldes au Fournisseur dans les [30] jours, sauf montant valablement contesté, ou poursuit la conservation selon un avenant accepté.
- 25.6** Les clauses relatives aux Attestations, à la preuve, aux responsabilités, aux paiements, à la RCR, à la confidentialité et aux litiges survivent pour les besoins de la clôture.

ARTICLE 26 - CESSION, CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET SOUS-TRAITANCE

- 26.1** Aucune Partie ne peut céder la Convention-cadre ou une Attestation sans l'accord écrit préalable des deux autres, sauf restructuration intragroupe n'affectant pas les garanties et sous réserve d'information préalable.
- 26.2** Tout changement de contrôle susceptible d'affecter l'exécution est notifié dans les [15] jours. Les Parties peuvent réexaminer la matrice de risque sans hausse automatique du Taux de Retenue Contributive, du Plafond-cible ou du solde à constituer.
- 26.3** La sous-traitance n'exonère pas la Partie concernée. Le Fournisseur reste responsable de ses fabricants, conditionneurs, transitaires et logisticiens.

ARTICLE 27 - NOTIFICATIONS

- 27.1** Les notifications relatives à la Convention-cadre ou à une Attestation sont adressées aux coordonnées de l'Annexe 1 par un moyen permettant d'en établir l'envoi et la réception.
- 27.2** Les mises en demeure, demandes de mobilisation, contestations et résiliations sont adressées par un moyen permettant d'établir la date de réception.
- 27.3** Tout changement de coordonnées est opposable après notification. Les alertes du Dashboard ne remplacent pas les notifications formelles lorsque la Convention en exige une.

ARTICLE 28 - INTÉGRALITÉ ET HIÉRARCHIE CONTRACTUELLE

- 28.1** La Convention-cadre, les Attestations et leurs Annexes expriment l'accord sur leur objet. Toute modification exige un écrit accepté par les Parties concernées.
- 28.2** En cas de contradiction: (i) les avenants prévalent; (ii) l'Attestation la plus récente prévaut pour sa catégorie; (iii) la Convention-cadre prévaut pour les règles générales; (iv) l'Annexe 5 et le règlement FOGEDOM-RCR prévalent pour la gouvernance, l'affectation, les validations et les instructions; (v) la convention du PFH ou le mandat d'agent de PSP prévaut pour l'exécution monétaire, la protection des fonds et les contrôles réglementaires, sans modifier les droits substantiels des Parties; (vi) le Bon de Commande accepté prévaut pour la quantité ferme, le lieu et la date de livraison.
- 28.3** La nullité d'une clause n'affecte pas les autres. Les Parties la remplacent par une clause valable se rapprochant de l'économie initiale et respectant la proportionnalité.
- 28.4** Le défaut d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation.

ARTICLE 29 - PREUVE, EXEMPLAIRES ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

- 29.1** La charge de la preuve est répartie conformément au droit applicable. Chaque Partie conserve les documents établissant ses déclarations, paiements, livraisons, notifications et préjudices.
- 29.2** Les Parties reconnaissent la valeur probante des Attestations, Bons de Commande, factures, courriels, journaux du Dashboard, registre analytique FOGEDOM-RCR, décisions du Comité, instructions signées, relevés du PFH, signatures électroniques et exports horodatés, sous réserve de la preuve contraire.
- 29.3** La Convention-cadre et chaque Attestation peuvent être signées sur support papier ou au moyen d'une signature électronique fiable permettant d'identifier le signataire, de manifester son consentement et de garantir l'intégrité du document.
- 29.4** Les champs non complétés et Annexes non signées doivent être finalisés avant la mise en production. A défaut, ils ne peuvent être interprétés au détriment de la Partie qui n'a pas accepté leur contenu.

ARTICLE 30 - DROIT APPLICABLE, RÈGLEMENT AMIABLE ET JURIDICTION

- 30.1** La Convention est soumise au droit français.
- 30.2** Avant toute action, les Parties tentent une négociation de bonne foi pendant [15] Jours Ouvrés, puis une conciliation tripartite facilitée par O'SCOP. O'SCOP étant Partie à la Convention, son intervention ne constitue pas une médiation indépendante.

- 30.3** A défaut d'accord dans les [30] jours suivant la première réunion, les Parties peuvent saisir le Médiateur des entreprises ou un médiateur indépendant choisi d'un commun accord, sans préjudice des mesures conservatoires ou d'urgence.

30.4 CLAUSE DE JURIDICTION - A COMPLETER ET A LAISSER TRES APPARENTE: SOUS RESERVE QUE TOUTES LES PARTIES AIENT CONTRACTE EN QUALITE DE COMMERCEANT, TOUT LITIGE RELEVRA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE [A COMPLETER], Y COMPRIS EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.

- 30.5** Si la clause attributive de compétence n'est pas valable ou n'est pas complétée, les règles de compétence de droit commun s'appliquent.

SIGNATURES

Fait à [LIEU], le [DATE], en trois originaux ou par signature électronique. Chaque signataire reconnaît avoir reçu la Convention-cadre et ses Annexes, les avoir lus, négociés et acceptés. Chaque Attestation fera l'objet d'une acceptation tripartite distincte.

POUR O'SCOP Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR KDMARCHE Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR LE FOURNISSEUR Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
---	---	---

ANNEXE 1 - IDENTIFICATION, RÔLES ET SCHÉMA DE FACTURATION

IDENTIFICATION DES PARTIES	
O'SCOP - dénomination	SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER
O'SCOP - siège / SIREN / RCS	[A COMPLETER]
O'SCOP - représentant	[A COMPLETER]
KDMARCHE - dénomination	[A COMPLETER]
KDMARCHE - siège / SIREN / RCS	[A COMPLETER]
KDMARCHE - représentant	[A COMPLETER]
Fournisseur - dénomination	[A COMPLETER]
Fournisseur - siège / SIREN / RCS	[A COMPLETER]
Fournisseur - représentant	[A COMPLETER]
Contacts notifications	O'SCOP: []; KDMARCHE: []; Fournisseur: []

Schéma commercial sélectionné

☒ KDMARCHE achète au Fournisseur et revend à sa clientèle B2B.

☐ Vente directe Fournisseur-client avec KDMARCHE comme apporteur/opérateur commercial - nécessite avenant précis sur facturation, responsabilité et paiements.

O'SCOP ne facture ni n'encaisse les marchandises dans les deux schémas.

ANNEXE 2 - MODÈLE D'ATTESTATION NOMINATIVE D'AGRÉGATION DE VOLUME PAR CATÉGORIE

Une Attestation distincte est émise pour chaque catégorie de Produits. Elle est nominative, numérotée, versionnée et acceptée par O'SCOP, KDMARCHE et le Fournisseur. Compléter une ligne par Produit; les volumes, dates et montants doivent être réalistes, vérifiables et exprimés en euros hors taxes. Ajouter un feuillet Produit numéroté si la catégorie comporte plus de cinq références.

ATTESTATION NOMINATIVE							
N° d'Attestation / version	[OSC-KDM-FOUR-CATEGORIE-AAAA-NNN / V1]						
Référence FOGEDOM-RCR	[FOGEDOM-RCR/FOUR/CATEGORIE/AAAA/NNN]						
PFH / support individualisé	[DÉNOMINATION / RÉFÉRENCE DU SUPPORT]						
Référence de la Convention-cadre	OSC/KDM/FOUR/CADRE-AGR-RCR-FOGEDOM/[A COMPLETER]						
Fournisseur nominativement désigné	[DÉNOMINATION / SIREN / SITE]						
Catégorie de Produits	[A COMPLETER - UNE CATÉGORIE PAR ATTESTATION]						
Territoire(s) / canal	[A COMPLETER]						
Date d'émission	[JJ/MM/AAAA]						
Date d'Entrée	[JJ/MM/AAAA]						
Date d'Expiration	[JJ/MM/AAAA]						
Statut	[PROJET / ACTIVE / SUSPENDUE / EXPIRÉE / REMPLACÉE / CLÔTURÉE]						
Devise	EUR, sauf accord exprès						
Attestation remplacée / suivante	[RÉFÉRENCE OU NÉANT]						
Réf. / SKU / EAN	Désignation / conditionnement	Unité	Volume agrégé	Prix unitaire HT	Montant agrégé € HT	Date d'entrée	Date d'expiration
SYNTHÈSE DE L'ATTESTATION							
Nombre de références	[A COMPLETER]						
Volume agrégé total	[A COMPLETER + UNITÉ(S)]						
Montant Agrégé HT total	[A COMPLETER] EUR HT						
Nature de l'engagement KDMARCHE	[AGRÉGATION DE DISPONIBILITÉ SANS ACHAT MINIMUM] / [ENGAGEMENT FERME À DÉTAILLER]						

Gestionnaire de la RCR	O'SCOP agissant via son Fonds interne FOGEDOM-SCIC
Référence du registre FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Taux de Retenue Contributive	[5,00 % / 7,50 % / 10,00 %]
Plafond-cible RCR de l'Attestation	[A COMPLETER] EUR
Cycle de remboursement	[À L'EXPIRATION / AUTRE À COMPLÉTER]

EFFET DE L'ATTESTATION

La présente Attestation est nominative et indivisible de la Convention-cadre. Elle entre en vigueur à la Date d'Entrée après acceptation des trois Parties et expire à la Date d'Expiration. Sauf mention expresse d'un engagement d'achat ferme, elle constitue un engagement de disponibilité et une agrégation de volumes, non un Bon de Commande.

Les Parties certifient l'exactitude des informations relevant de leur responsabilité et acceptent l'enregistrement de l'Attestation et de ses versions dans le Dashboard.

POUR O'SCOP Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR KDMARCHE Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR LE FOURNISSEUR Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
--	--	--

ANNEXE 3 - PRIX, FORMULE, NIVEAUX DE SERVICE ET PAIEMENTS

PARAMETRES COMMERCIAUX ET LOGISTIQUES	
Prix / formule par Produit	[RENVOI AUX LIGNES PRODUITS / BARÈME JOINT]
Prix plafond	[A COMPLETER]
Période de validité de l'Attestation	[DATE D'ENTRÉE - DATE D'EXPIRATION]
Formule d'indexation	$P(t) = P0 \times [a + b \times \text{Indice matières} + c \times \text{Indice fret} + d \times \text{change}]$ - coefficients à compléter
Préavis de révision	30 jours calendaires par défaut
Délai de confirmation commande	[2] Jours Ouvrés
Délai de mise à disposition	[A COMPLETER]
Durée de vie résiduelle minimale	[A COMPLETER]
Température / chaîne du froid	[A COMPLETER]
Délai de réserve réception	[A COMPLETER]
Délai de paiement Fournisseur	[A COMPLETER, sous réserve du Code de commerce]
Base de Retenue RCR	[MONTANTS HT ÉLIGIBLES RATTACHÉS À LA PRÉSENTE ATTESTATION]
Taux de Retenue Contributive	[5,00 % / 7,50 % / 10,00 %]

Gestionnaire de la RCR	O'SCOP via FOGEDOM-SCIC
PFH / support RCR	[A COMPLETER]
Mode de règlement	Paiement scindé: net Fournisseur + fraction RCR au PFH, à la même échéance, sous référence FOGEDOM-RCR
Cycle de remboursement RCR	[ANNUEL PAR DEFAULT / FIN DE CONVENTION / AUTRE A COMPLETER]
Frais / pénalités	Uniquement documentés, proportionnés et conformes aux règles applicables

ANNEXE 4 - CALCUL DE LA RCR PAR ATTESTATION ET MATRICE DE RISQUE

Le taux de 5,00 % est le taux de base par Attestation. Toute hausse doit être objectivement justifiée, acceptée et mentionnée dans l'Attestation concernée.

Critère	Score 0	Score 1	Score 2
Périssabilité / criticité	Faible	Moyenne	Elevée
Délai / dépendance maritime	< 7 jours	7-30 jours	> 30 jours
Substituabilité	3 sources ou +	2 sources	Source unique
Historique d'exécution	Stable	Incidents ponctuels	Incidents répétés
Volatilité capacité / prix	Faible	Moyenne	Elevée
DECISION DE PROPORTIONNALITE			
Score total	[0 à 10]		
Taux RCR recommandé	0-3 = 5,00 %; 4-6 = 7,50 %; 7-10 = 10,00 %		
Montant Agrégé HT	[A COMPLETER] EUR HT		
Plafond-cible calculé	[A COMPLETER] EUR		
Plafond contractuel	[A COMPLETER] EUR		
Plafond-cible final accepté	[A COMPLETER] EUR		
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]		
Validation Comité FOGEDOM-RCR	[NOMS / DATE / DOUBLE VALIDATION]		
Motivation	[A COMPLETER]		

Exemples à 5,00 % de Montant Agrégé HT: 200 000 EUR -> Plafond-cible de 10 000 EUR; 500 000 EUR -> 25 000 EUR; 1 000 000 EUR -> 50 000 EUR.

ANNEXE 5 - RÈGLEMENT DE GESTION FOGEDOM-SCIC ET CONVENTION DE CONSERVATION / EXÉCUTION DE LA RCR

Condition suspensive opérationnelle

Aucune RCR ne peut être appliquée tant que sont formalisés et acceptés: le règlement FOGEDOM-RCR, les délégations et la double validation du Comité, le mode d'exécution monétaire, l'identité et l'habilitation du PFH, ou le mandat d'agent de PSP et l'enregistrement requis d'O'SCOP, le support individualisé, l'instruction de règlement scindé, les frais, la propriété économique du solde et les procédures de remboursement et de mobilisation. À défaut, les factures sont réglées intégralement au Fournisseur.

IDENTIFICATION FOGEDOM-SCIC / PFH

Gestionnaire contractuel de la RCR	O'SCOP agissant au travers de son Fonds coopératif interne FOGEDOM-SCIC et exerçant la maîtrise coopérative de destination
Nature juridique de FOGEDOM-SCIC	Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique d'O'SCOP, sans personnalité morale distincte, doté d'une capacité coopérative de gestion, d'affectation et d'ordonnancement
Règlement / capacité coopérative / délégations	[RÉFÉRENCE, DATE, ORGANE AYANT DÉCIDÉ, POUVOIRS D'AFFECTATION ET D'ORDONNANCEMENT]
Comité FOGEDOM-RCR	[COMPOSITION / DÉLÉGATIONS / DOUBLE VALIDATION]
PFH mandant / mode d'exécution monétaire	[EXÉCUTION DIRECTE PAR PFH / O'SCOP AGENT DE PSP - DÉNOMINATION, AGRÉMENT, MANDAT, REGAFI, RESPONSABILITÉS]
Support RCR / compte dédié ressources propres	[RÉFÉRENCE DU SUPPORT RCR PFH] / [RÉFÉRENCE DU COMPTE DÉDIÉ AUX RESSOURCES PROPRES FOGEDOM-SCIC]
Référence du registre analytique FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Titulaire juridique du dispositif	RCR: titulaire et protection selon la convention du PFH; bénéficiaire économique remboursable: Fournisseur. Ressources propres: O'SCOP, affectées à FOGEDOM-SCIC
Bénéficiaire économique du solde remboursable	Le Fournisseur
Bénéficiaire d'une mobilisation définitive	KDMARCHE, dans la limite de l'article 16
Frais	[A COMPLETER]
Intérêts	[AUCUN / MODALITES A COMPLETER]
Délai standard de remboursement	45 jours calendaires
Droit applicable aux conditions du Tiers	[A COMPLETER]

Workflow de constitution progressive

1. Signature de la Convention-cadre, acceptation de l'Attestation, adoption du règlement FOGEDOM-RCR, désignation du Comité et validation du mode d'exécution monétaire: convention du PFH ou mandat d'agent de PSP.
2. Ouverture par FOGEDOM-SCIC d'un registre individualisé; KYC/KYB du Fournisseur, vérification des comptes et, si O'SCOP agit comme agent, accomplissement de l'enregistrement et des contrôles du PSP mandant.
3. Émission par le Fournisseur de la facture intégrale avec référence de l'Attestation; calcul, affectation et validation de la fraction par FOGEDOM-SCIC.

- 4. À l'échéance, le règlement est scindé selon le mode validé: net au Fournisseur et fraction RCR sur le support individualisé du PFH, directement ou au travers d'O'SCOP agissant comme agent du PSP mandant.
- 5. Le PFH ou le PSP mandant confirme l'opération; FOGEDOM-SCIC rapproche le relevé, actualise le Dashboard et traite tout écart.
- 6. Les ressources propres FOGEDOM-SCIC et les RCR sont comptablement et opérationnellement distinguées. Aucune RCR ne demeure sur un compte d'exploitation librement utilisable par O'SCOP, FOGEDOM-SCIC ou KDMARCHE.

Instructions de remboursement et de mobilisation

- Remboursement ordinaire: état de clôture FOGEDOM-SCIC, double validation du Comité, puis instruction au PFH ou transmission de l'ordre au PSP mandant selon le mandat d'agent.
- Mobilisation non contestée: instruction FOGEDOM-SCIC limitée au montant accepté par le Fournisseur, validée par deux personnes habilitées et exécutée par le PFH ou le PSP mandant.
- Mobilisation contestée: maintien de la somme sur le support du PFH jusqu'à transaction, instruction tripartite ou décision exécutoire; FOGEDOM-SCIC n'arbitre pas le fond du litige.
- Part non contestée: remboursement ou transfert sans attendre la fin du litige sur le reliquat.
- Journalisation: toute décision et instruction comporte la référence de la Convention, de l'Attestation, du registre FOGEDOM-RCR, de la facture, la cause, le montant, les pièces, les validations, le mode d'exécution et la référence PFH ou PSP mandant.

Note d'implémentation

FOGEDOM-SCIC exerce la gouvernance, la gestion, l'affectation, l'ordonnancement et la maîtrise coopérative de destination de la RCR. Les ressources propres du Fonds peuvent être reçues sur un compte dédié d'O'SCOP. Les RCR sont exécutées monétairement par le PFH ou par O'SCOP agissant sous mandat et en qualité d'agent de PSP régulièrement enregistré. Le registre FOGEDOM ne remplace ni la convention du PFH ni le mandat d'agent. Stripe Connect ne doit pas être présenté comme un séquestre juridique et ne peut être retenu que si le montage, les comptes connectés, les bénéficiaires, les remboursements et le rôle réglementaire d'O'SCOP sont confirmés par écrit et validés juridiquement et comptablement.

ANNEXE 6 - DASHBOARD - INDICATEURS, STATUTS ET SEUILS

Indicateur	Formule / source	Fréquence	Seuil vert	Seuil orange	Seuil rouge
Attestations actives	Registre Dashboard	Temps réel	Validées / à jour	Expiration proche / à compléter	Expirées non clôturées / incohérence
Volume agrégé par Attestation	Attestation + déclaration Fournisseur	Contractuel	-	-	-
Volume disponible	Déclaration + preuve	Mensuel	>= 100 %	95-99 %	< 95 %
Ratio d'exécution	Livré conforme / commandé accepté	Mensuel	>= 98 %	95-97,9 %	< 95 %
Délai moyen	Date mise à disposition - commande	Mensuel	Dans SLA	+ 1-2 j	> + 2 j
RCR - solde	Registre FOGEDOM-RCR + relevé PFH/PSP mandant + rapprochement factures	Temps réel / mensuel	Constituée / remboursable	En constitution / à ajuster	Non constituée / anomalie
Rapprochement FOGEDOM / exécution financière	Écart entre registre analytique et solde confirmé par le PFH ou le PSP mandant	Temps réel / mensuel	0 EUR	< seuil à définir	> seuil / anomalie bloquante
Litiges	Nombre / valeur	Mensuel	0-1	2	> 2
Statut du Dispositif COPPAM	Convention, dossier et décision enregistrés	A l'événement	Actif / exécuté	En instruction / pièces à compléter	Non activé / suspendu / refusé
GOUVERNANCE DU DASHBOARD					
Administrateur O'SCOP			[A COMPLETER]		
Responsable FOGEDOM-RCR			[A COMPLETER]		
Membres / délégataires du Comité FOGEDOM-RCR			[A COMPLETER]		
Contact PFH / PSP mandant et référent conformité agent			[A COMPLETER - PFH / PSP / MANDAT / REGAFI]		
Administrateur KDMARCHE			[A COMPLETER]		
Réfèrent Fournisseur			[A COMPLETER]		
Réfèrent COPPAM (si activé)			[A COMPLETER]		
Délai de contestation des données			10 Jours Ouvrés		
Durée de conservation			5 ans après fin, sous réserve des règles applicables		

ANNEXE 7 - FORMULAIRES DE MISE EN DEMEURE, MOBILISATION ET REMBOURSEMENT DE LA RCR

A. Notification de manquement

N° d'Attestation / catégorie	[A COMPLETER]
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Référence Convention / commande	[A COMPLETER]
Date et auteur	[A COMPLETER]
Obligation concernée	[A COMPLETER]
Faits et période	[A COMPLETER]
Pièces	[A COMPLETER]
Délai de remède	[A COMPLETER]
Préjudice allégué	[A COMPLETER]
Mesure corrective attendue	[A COMPLETER]

B. Demande de mobilisation

N° d'Attestation / catégorie	[A COMPLETER]
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Montant demandé	[A COMPLETER] EUR
Calcul détaillé	[A COMPLETER]
Lien causal	[A COMPLETER]
Mesures de limitation	[A COMPLETER]
Réponse Fournisseur	[ACCEPTE / CONTESTE / PARTIELLEMENT ACCEPTE]
Avis / contrôle de recevabilité FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER - NON JURIDICTIONNEL]
Montant non contesté	[A COMPLETER] EUR
Montant contesté maintenu	[A COMPLETER] EUR
Instruction FOGEDOM-SCIC au PFH	[REMBOURSEMENT / TRANSFERT / MAINTIEN]
Double validation / référence de décision	[A COMPLETER]

C. Instruction de remboursement

N° d'Attestation / catégorie	[A COMPLETER]
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Référence PFH / support	[A COMPLETER]
Solde de la RCR	[A COMPLETER] EUR

Montant remboursé	[A COMPLETER] EUR
Motif	[REVUE ANNUELLE / FIN CONVENTION / AJUSTEMENT / PART NON CONTESTEE]
Compte Fournisseur vérifié	[IBAN MASQUE / REFERENCE]
Date limite	[A COMPLETER]
Validation FOGEDOM-RCR / instruction PFH	[NOMS / DATE / DOUBLE VALIDATION / RÉFÉRENCE PFH]

ANNEXE 8 - RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET CHECKLIST DE VALIDATION

Nature de cette annexe

Cette annexe est informative et ne remplace pas une consultation juridique. Les textes et l'objet social d'O'SCOP doivent être revérifiés à la date de signature. La mention FOGEDOM-SCIC repose sur son identification comme Fonds coopératif interne d'O'SCOP; son fonctionnement réel, le règlement interne, les délégations, la comptabilité analytique, la convention du PFH ou le mandat d'agent de PSP et les habilitations nécessaires doivent être cohérents avec la Convention.

Référence	Objet	Lien officiel
Code civil, article 1102	Liberté contractuelle	Consulter
Code civil, article 1103	Force obligatoire du contrat	Consulter
Code civil, article 1104	Bonne foi	Consulter
Code civil, article 1195	Imprévision	Consulter
Code civil, article 1218	Force majeure	Consulter
Code civil, articles 1221 et 1226	Exécution forcée et résolution après mise en demeure	Consulter
Code civil, articles 1231-1, 1231-2 et 1231-5	Dommages-intérêts et clause pénale	Consulter
Code civil, article 1353	Charge de la preuve	Consulter
Code civil, article 1375	Originaux et acte électronique	Consulter
Code de commerce, articles L.441-1, L.441-3 / L.441-3-1	CGV et convention écrite	Consulter
Code de commerce, article L.441-10	Délais de paiement	Consulter
Code de commerce, articles L.441-17 à L.441-19	Pénalités logistiques, tolérance et preuve	Consulter
Code de commerce, article L.442-1	Avantage sans contrepartie et déséquilibre significatif	Consulter
Code monétaire et financier, articles L.521-1 et L.521-2	Prestataires habilités, encaissement pour compte de tiers et exécution des services de paiement	Consulter
Code monétaire et financier, article L.511-5	Interdiction de recevoir habituellement des fonds remboursables du public ou d'effectuer des opérations de crédit sans statut requis	Légifrance
Annonce légale OBJECTIF SCOP OUTREMER du 11 décembre 2025	Objet social: gestion du Fonds interne FOGEDOM-SCIC	Annonce légale
Code de procédure civile, article 48	Clause attributive de compétence entre commerçants et exigence de visibilité	Consulter
Code des assurances, article L.321-1	Agrément requis pour pratiquer des opérations d'assurance; la RCR ne doit pas être présentée comme une assurance	Légifrance
Documentation Stripe	Stripe ne fournit pas de comptes escrow; les paiements différés ne doivent pas être confondus avec un séquestre juridique	Consulter
Code civil, article 1110	Distinction entre convention de gré à gré et contrat d'adhésion	Légifrance

Code civil, article 1111	Contrat-cadre et contrats d'application; la présente Convention adopte cette architecture	Légifrance
Code civil, article 1171	Clause non négociable et déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion	Légifrance
Code civil, articles 1366 et 1367	Écrit et signature électroniques	Légifrance
Code monétaire et financier, articles L.523-1 et L.523-3; doctrine ACPR sur les agents de PSP	Mandat d'agent, enregistrement préalable et responsabilité du PSP mandant	Consulter

Checklist avant signature

- ☐ Identités, pouvoirs, SIREN/RCS et sièges vérifiés.
- ☐ Qualification de KDMARCHE déterminée: grossiste, distributeur, acheteur-revendeur, plateforme ou mandataire.
- ☐ Convention-cadre signée et une Attestation distincte préparée pour chaque catégorie.
- ☐ Chaque Attestation est nominative, numérotée, versionnée et acceptée par les trois Parties.
- ☐ Chaque ligne Produit comporte volume, prix, montant EUR HT, Date d'Entrée et Date d'Expiration.
- ☐ Objet social et règlement interne FOGEDOM-SCIC vérifiés; décision de l'organe O'SCOP et délégations archivées.
- ☐ Comité FOGEDOM-RCR nommé; double validation, conflits d'intérêts et suppléances définis.
- ☐ Matrice de risque complétée; taux <= 10 %; plafond fixé.
- ☐ Instruction expresse de règlement scindé signée; aucune déduction unilatérale.
- ☐ PFH habilité ou PSP mandant identifié; convention ou mandat d'agent signé; enregistrement REGAFI vérifié lorsqu'il est requis; support individualisé et KYC/KYB opérationnels.
- ☐ Les ressources propres FOGEDOM et les RCR sont distinguées; aucune RCR ne demeure sur un compte d'exploitation librement utilisable; tout contrôle des fonds par O'SCOP est couvert par un mandat d'agent valide.
- ☐ Individualisation par Fournisseur/Attestation/facture et absence de compensation croisée vérifiées.
- ☐ COPPAM, s'il est activé, reste distinct de FOGEDOM-SCIC et fait l'objet d'une convention séparée.
- ☐ Procédure de remboursement testée, avec délai de 30 à 60 jours.
- ☐ Workflow contradictoire, avis FOGEDOM, double validation et instruction PFH testés.
- ☐ Toute part contestée reste chez le PFH jusqu'à accord ou décision exécutoire.
- ☐ Registre FOGEDOM-RCR rapproché périodiquement avec le PFH; seuils d'écart et blocage définis.
- ☐ Responsabilité d'O'SCOP pour la gouvernance FOGEDOM, responsabilité du PFH ou du PSP mandant et périmètre éventuel de l'agent contractualisés.
- ☐ Chaque facture est réputée réglée seulement après crédit du net Fournisseur et de la fraction RCR.
- ☐ Convention commerciale/logistique complétée selon le Code de commerce.
- ☐ Schéma de facturation, TVA, comptes de tiers et délais de paiement validés par l'expert-comptable.
- ☐ Assurance produits/rappel et conformité alimentaire vérifiées.
- ☐ Clause de juridiction complétée et très apparente, ou supprimée.
- ☐ RGPD, sécurité du Dashboard et conservation des données validés.
- ☐ Validation finale par avocat, expert-comptable et PFH avant première retenue.